Arbeitsvertrag – Metalltechniker

1. Vertragsparteien

Dieser Arbeitsvertrag wird geschlossen zwischen der Metallbau GmbH, Metallstraße 10, 1150 Wien (im Folgenden „Arbeitgeber“ genannt) und Herrn Karl Zimmermann, wohnhaft in Hauptstraße 5, 1100 Wien (im Folgenden „Arbeitnehmer“ genannt).

2. Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses

Das Arbeitsverhältnis beginnt am 01.08.2025 und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die ersten sechs Monate gelten als Probezeit.

3. Tätigkeitsbereich

Der Arbeitnehmer wird als Metalltechniker in der Fertigung und Montage beschäftigt. Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Arbeitnehmer jederzeit andere, gleichwertige Tätigkeiten zuzuweisen.

4. Arbeitszeit

Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Überstunden sind mit dem Grundgehalt abgegolten. (gesetzlich unzulässig)

Arbeitsvertrag – Metalltechniker

5. Entgelt

Der Arbeitnehmer erhält ein monatliches Bruttogehalt von EUR 3.200,-. Dieses Gehalt liegt über dem kollektivvertraglichen Mindestlohn. (vorteilhaft)

6. Urlaub

Der gesetzliche Urlaubsanspruch beträgt 25 Arbeitstage pro Kalenderjahr. Urlaubsansprüche müssen bis Jahresende konsumiert werden, sonst verfallen sie. (nachteilige Klausel)

7. Verschwiegenheit

Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über alle betrieblichen Angelegenheiten Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

8. Nebentätigkeiten

Jegliche Nebentätigkeit ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Arbeitgebers untersagt. (nachteilige Klausel)

Arbeitsvertrag – Metalltechniker

9. Kündigung

Die Kündigungsfrist beträgt für beide Parteien zwei Tage. (gesetzlich unzulässig – widerspricht § 1159 ABGB)

10. Rückzahlungsklausel

Fortbildungskosten sind vom Arbeitnehmer in jedem Fall zurückzuzahlen, auch bei Kündigung durch den Arbeitgeber. (gesetzlich unzulässig)

11. Arbeitsverhinderung

Im Falle einer Erkrankung ist der Arbeitgeber unverzüglich zu informieren. Eine ärztliche Bestätigung ist ab dem ersten Fehltag vorzulegen. (nachteilige Klausel)

12. Überwachung

Der Arbeitnehmer erklärt sich mit Videoüberwachung am Arbeitsplatz einverstanden. (widersprüchlich zur Datenschutzgrundverordnung, abhängig von Umsetzung)

Arbeitsvertrag – Metalltechniker

13. Wettbewerbsverbot

Dem Arbeitnehmer ist es untersagt, innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bei einem Mitbewerber tätig zu sein. (möglicherweise unzulässig, je nach Reichweite)

14. Sonstige Vereinbarungen

Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform.

15. Gerichtsstand

Gerichtsstand ist ausschließlich Wien. (nachteilige Klausel – für Arbeitnehmer problematisch)

16. Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.